

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 147/2533

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้
(พระโขนง

โจทก์

นายพงษ์ศักดิ์ วัชรเวชชัย

จำเลย

นายพงษ์ศักดิ์ วัชรเวชชัย จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 136, 138 วรรคสอง, 358, 367, 371, 91 ฯลฯ เป็นความผิดต่างกรรมเรียง
กระทงลงโทษ จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว ขอดูหมิ่นตาม
มาตรา 136 จำคุก 15 วัน ขอดูหมิ่นตามมาตรา 138 วรรคสอง จำคุก 15 วัน
ขอหาทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 จำคุก 15 วัน ขอหาพาอาวุธตามมาตรา 371
ปรับ 50 บาท ขอดูหมิ่นตามมาตรา 367 ปรับ 50 บาท รวมจำคุก 45 วันปรับ 100
บาท ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 238 ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 23 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่

1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
30,000 บาท (อันดับ 11)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>